

刑法
No307

H26-8 (配点: 2)

月 日

月 日

次の1から5までの各事例における甲の罪責を判例の立場に従って検討した場合、甲に電子計算機使用詐欺罪が成立するものはどれか。

1. 甲は、電磁的記録部分を偽造したキャッシュカードを使って現金を得ようと考え、これを乙銀行に設置された現金自動預払機に挿入して作動させ、これに保管されていた現金を引き出した。
2. 甲は、消費者金融会社の無人契約機を使い、同無人契約機とオンラインで結ばれているオンラインセンターにいたオペレーター乙に対し、Xに成り済まして会員契約を締結した上、同無人契約機を操作して金銭の借入れを申し込み、甲をXと誤信した乙に同社の電子計算機を操作させ、同社名義の預金口座から甲の管理するX名義の預金口座に50万円を振り込ませた。
3. 甲は、Aの所有する不動産を勝手に処分するために、X地方法務局の登記官乙に対し、Aの所有権登記がある不動産につき自己に所有権が移転した旨内容虚偽の申告をし、乙をして同法務局内の電子計算機に接続されたハードディスクに記録されていた同不動産の登記に関する電磁的記録をその旨書き換えさせた。
4. 甲は、盗んだクレジットカードの名義人乙を装い、インターネットを使用した取引の決済に用いることができる電子マネーの購入手続として、乙の氏名やカード番号等の情報をインターネットを介してクレジットカード会社が使用する電子計算機に送信し、同電子計算機に接続されたハードディスクに乙が電子マネーを購入した旨の電磁的記録を作ってその電子マネーの利用権を取得した。
5. 甲は、自己がインターネット上に開設した天気予報サイトのホームページの閲覧数を増やして広告収入を増やそうと考え、競合会社の電子計算機に接続されたハードディスクに記録されていた同社の天気予報サイトのホームページに関する電磁的記録を書き換えて予報が外れるようにさせたところ、自己の開設したサイトのホームページ閲覧数が増えて広告収入も増えた。

Na307	電子計算機使用詐欺罪	正答率
H26-8	正解	75%

1 成立しない

「財産上不法の利益を得」(246条の2)とは、財物以外の財産上の利益を不法に得ることをいう。甲は現金自動預払機に保管されていた現金を引き出して財物たる現金を領得しており、「財産上不法の利益を得」に当たらない。なお、本事例において、甲は電磁的記録を偽造したキャッシュカードを用いて乙銀行からその意思に反して現金の占有を取得しており、窃盗罪(235条)が成立する。

2 成立しない

246条の2は、「前条に規定するもののほか」と規定しているため、詐欺罪(246条)が成立する場合には電子計算機使用詐欺罪は成立しない。本事例においては、甲はXに成り済ますという欺罔行為を行い、乙をして甲がXであると誤信させ、よって自己の管理するX名義の預金口座に50万円を振り込ませているから、刑法246条の詐欺罪が成立する。

3 成立しない

「財産権の得喪若しくは変更に係る……電磁的記録」(246条の2)とは、財産権の得喪・変更の事実を記録した電磁的記録で、その作出・更新により、直接事実上当該財産権の得喪・変更が生じることになるものをいう。本事例において甲が書き換えさせたのは不動産の登記に関する電磁的記録であり、不動産の登記に関する電磁的記録は、財産権の得喪・変更を公証する目的で記録されているにすぎず、直接事実上当該不動産の所有権の得喪・変更が生じる電磁的記録ではないから、「財産権の得喪若しくは変更に係る……電磁的記録」に当たらない。なお、本事例で甲は公務員である乙に対して虚偽の申告をし、登記簿の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせているから、甲には電磁的公正証書原本不実記録罪(157条1項)が成立する。

4 成立する

最決平18.2.14(百選Ⅱ59事件)。①乙名義の正しいカード情報が入力された場合には、「虚偽の情報」とはいえず、②「不実の電磁的記録」とはいえないのではないかが問題となる。判例は、電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた原審(大阪高判17.6.16)の判断を是認している。「クレジットカードの名義人による電子マネーの購入の申込みがないにもかかわらず、本件電子計算機に同カードに係る番号等を入力送信して名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだとする虚偽の情報を与え、名義人本人がこれを購入したとする財産権の得喪に係る不実の電磁的記録を作り、電子マネーの利用権を取得して財産上不法の利益を得たものというべきである」からである。

5 成立しない

「財産権の得喪若しくは変更に係る……電磁的記録」(246条の2)とは、財産権の得喪・変更の事実を記録した電磁的記録で、その作出・更新により、直接事実上当該財産権の得喪・変更が生じることになるものをいう。甲が書き換えたのは、競合会社の天気予報サイトのHPに関する電磁的記録であり、「財産権の得喪若しくは変更に係る……電磁的記録」に当たらない。なお、裁判例(大阪地判平9.10.3)は、電子計算機損壊等業務妨害罪(234条の2第1項)の成立を認めている。